



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Disposición

Número:

Referencia: CONC. 1989 - Disposición Prosum SCE

VISTOS:

El expediente EX-2024-84157730- -APN-DR#CNDC caratulado "IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. Y DORINKA S.R.L. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442" (CONC. 1989).

El Informe Técnico de la Dirección Nacional de Concentraciones Económicas emitido en la fecha 11 de diciembre de 2025.

Y CONSIDERANDO QUE:

Determinadas operaciones de concentración económica se ven alcanzadas por la obligación de notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley 27.442 (LDC) ante la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC), organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello, en virtud de lo dispuesto en los Artículos 7° a 18, 31 y 32 de dicha ley.

De acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 10 de la LDC, se establece un PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM) para las concentraciones económicas que, a criterio de la ANC, presentan menor probabilidad de estar alcanzadas por la prohibición del Artículo 8° de la precitada ley.

Dicho procedimiento fue reglamentado, entre otras normas, mediante la Resolución N° 905/2023 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO y la Disposición N° 156/2024 de la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC).

El expediente citado en el VISTO fue iniciado el 9 de agosto de 2024¹ cuando la ex CNDC recibió la notificación de una concentración económica que consiste en la adquisición del control exclusivo de dos Unidades Funcionales de DORINKA S.R.L. ("DORINKA"), por parte de IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA ("IRSA"), mediante un contrato de compraventa y locación celebrado el 1 de agosto de 2025.

Las actividades desarrolladas por las empresas evidencian relaciones horizontales.

La operación notificada encuadra en el Artículo 3°, inc. c), del ANEXO I de la Disposición de la ex CNDC N.º 156/2024 y no se verifican ninguno de los criterios técnicos de exclusión previstos en el Artículo 4° de la misma disposición, por lo

que califica para el PROSUM.

La DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (“DNCE”), emitió el Informe Técnico IF-2025-137001993-APN-DNCE#CNDC de fecha 11 de diciembre de 2025, en el cual recomendó a esta SCE que, en uso de las facultades previstas en el Artículo 31, inc. b), de la LDC autorice la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo de dos unidades funcionales de DORINKA, ubicadas en la localidad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, por parte de IRSA, en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inc. a), de la LDC.

Esta SCE comparte los fundamentos y conclusiones contenidos en el Informe Técnico de la DNCE y, a fin de evitar repeticiones innecesarias, adopta expresamente dichos fundamentos como parte integrante de la motivación de la presente disposición, remitiéndose a ese documento para todo aquello que no se reproduce de manera expresa en este acto.

La notificante, en la presentación del 18 de septiembre de 2024, solicitó la dispensa de traducción respecto del Anexo 4.b.i) – adenda al boleto firmada por un tercero, por considerar que su contenido se limita a aspectos técnicos del modo de firma elegido en un documento en un anexo y que instrumenta una transacción distinta a la notificada y no tiene relación con las cuestiones a analizar en este expediente.

Esta SCE considera que la traducción de dicho documento no es necesaria para evaluar el impacto competitivo de la transacción en Argentina, haciendo lugar a la dispensa solicitada. La presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 31, inc. b), y 32, inc. d), de la LDC; el artículo 13 del Decreto 480/2018 y sus modificatorios; y los Decretos 50/2019 y modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS

DISPONE:

Artículo 1°.- Califíquese la operación notificada bajo el procedimiento sumario dispuesto en el Artículo 10 de la Ley 27.442.

Artículo 2°.- Autorícese la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo de dos Unidades Funcionales² de DORINKA S.R.L., por parte de IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA, en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Artículo 3°.- Dispénsese la traducción solicitada por parte de IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA respecto del Anexo 4.b), adenda al boleto firmada por un tercero, de la presentación del 18 de septiembre de 2024.

Artículo 4°.- Considérase como parte integrante de la presente Disposición al Informe Técnico IF-2025-137001993-APN-DNCE#CNDC emitido por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS de esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 5°.- Comuníquese al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA la presente medida.

Artículo 6°.- Notifíquese a IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA.

Artículo 7°.- Publíquese la presente Disposición de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA.

Artículo 8°.- Archívese.

¹ De fecha 8 de agosto de 2024 fuera del horario de mesa de entradas.

² En atención a los antecedentes que surgen del Boleto de Compraventa firmado entre las Partes, las UF Vendidas actualmente no existen. Por ello, la VENDEDORA deberá efectuar todos los trámites necesarios para ratificar y registrar el nuevo plano de propiedad horizontal del que surgirán únicamente las unidades funcionales 4 y 5 “UF Vendidas”. En virtud de ello, una vez que se concluyan los trámites a cargo de la VENDEDORA y se generen las unidades funcionales que integrarán la Propiedad Horizontal, las Unidades 4 y 5 le corresponderán a IRSA.



A LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS:

Elevamos para su consideración el presente informe, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente *EX-2024-84157730- -APN-DR#CNDC* caratulado *"IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442"* (CONC. 1989).

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo de Dos Unidades Funcionales de DORINKA S.R.L. ("DORINKA"), por parte de IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA ("IRSA").¹
2. La operación se implementó el 1 de agosto de 2024 a través de un boleto de compraventa con entrega de posesión a IRSA por medio del cual la VENDEDORA vendió a IRSA las futuras Unidades Funcionales ("UF") vendidas. Simultáneamente con el boleto de compraventa, las Partes suscribieron un contrato de locación (el "Contrato de Locación") por medio del cual la VENDEDORA continuará ocupando un sector de las UF vendidas. A su vez, las Partes acordaron la cesión de los contratos de locación a la COMPRADORA. Asimismo, una vez afectado el inmueble en el que se asientan las UF vendidas a propiedad horizontal, deberá otorgarse la correspondiente escritura traslativa de dominio.²
3. IRSA es una sociedad dedicada a actividades inmobiliarias en Argentina, operando directa o indirectamente a través de subsidiarias, *joint ventures* y alianzas estratégicas. Sus acciones cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en la Bolsa de Nueva York.
4. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 1 de agosto de 2024, y su notificación a la (ex) COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ("ex CNDC") se realizó el 9 de agosto de 2024.³

¹ En atención a los antecedentes que surgen del Boleto de Compraventa firmado entre las Partes, las UF Vendidas actualmente no existen. Por ello, la VENDEDORA deberá efectuar todos los trámites necesarios para ratificar y registrar el nuevo plano de propiedad horizontal del que surgirán únicamente las unidades funcionales 4 y 5 "UF Vendidas". En virtud de ello, una vez que se concluyan los trámites a cargo de la VENDEDORA y se generen las unidades funcionales que integrarán la Propiedad Horizontal, las Unidades 4 y 5 le corresponderán a IRSA.

² Las UF Vendidas se encuentran actualmente ocupadas por GRUPO DE NARVÁEZ (GDN) ARGENTINA (CHANGO MAS), CENCOSUD S.A. (EASY CONSTRUCCIÓN), ARCOS DORADOS ARGENTINA – MC DONALDS, LADAI E HIJOS S.R.L. (JUGUETERÍA), INPORTAINER S.A. (VIVIENDAS PREFABRICADAS) y NORAUTO ARGENTINA S.A.

³ De fecha 8 de agosto de 2024 fuera del horario de mesa de entradas.

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

5. El 9 de agosto de 2024, IRSA notificó la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9° y 84 de la Ley 27.442.⁴
6. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7°, inc. c), de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia.
7. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES (AR\$ 50.619.000.000,00)—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el artículo 9° de la Ley 27.442, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.⁵
8. El 20 de agosto de 2024, —y tras analizar la presentación efectuada—, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (“DNCE”) consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a la notificante que el plazo previsto en el artículo 14 de la Ley 27.442 no comenzaría a correr hasta tanto no diera cumplimiento a lo solicitado.
9. El 10 de noviembre de 2025, la notificante dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0 acompañado.
10. El plazo estipulado en el artículo 14 de la Ley 27.442 comenzó a correr el día hábil posterior a la fecha mencionada.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la Operación

11. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo de las unidades funcionales 4 y 5 de DORINKA, por parte de IRSA. Dichas UF se encuentran ubicadas en el inmueble lindero al Shopping Alto Avellaneda, propiedad de IRSA, en el partido de Avellaneda de la provincia de Buenos Aires.
12. La compraventa comprende todo lo allí plantado, edificado y/o adherido al suelo, que integran e integrarán un nuevo plano de propiedad horizontal con una superficie total de 86.861 m² de los cuales 32.660 m² son cubiertos, con 29.280 m² de Área Bruta Locativa (ABL) y 54.201 m² son descubiertos.

4 De fecha 8 de agosto de 2024 fuera del horario de mesa de entradas.

5 La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que "A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web". El 23 de enero de 2024, la Secretaría de Comercio dictó la Resolución SCI 48/2024 (Publicada en el Boletín Oficial el 24-01-2024), que en su Artículo 1° estableció el valor de la unidad móvil- para el año 2024 - en PESOS QUINIENTOS SEIS CON DIECINUEVE CENTAVOS (\$ 506,19).

13. En la actualidad, funcionan seis (6) locales comerciales en las UF objeto de la operación:
(i) GRUPO DE NARVÁEZ (GDN) ARGENTINA (CHANGO MAS) - (hipermercado);
(ii) CENCOSUD S.A. (Easy Construcción); (iii) ARCOS DORADOS ARGENTINA – MC DONALDS; (iv) LADAI E HIJOS S.R.L. (juguetería); (v) IMPORTAINER S.A. (viviendas prefabricadas); y (vi) NORAUTO ARGENTINA S.A. (servicios para el automotor).
14. Asimismo, la operación incluye los contratos de locación vigentes al momento de su celebración y un nuevo contrato de locación de 36 meses con la vendedora en el lugar donde desarrolla su actividad comercial, a saber, el hipermercado CHANGO MÁS. No obstante, la vendedora continuará como locadora de ciertos contratos de locación que se mantienen dentro del hipermercado y que no fueron cedidos a la compradora en la transacción.
15. A continuación, se presentan las empresas afectadas y la actividad que desarrolla cada una en el país:

**Tabla 1 | Actividades de las empresas afectadas
en la República Argentina**

Empresa	Actividad económica
Grupo Adquirente ⁶	
CRESUD S.A.	Actividad agropecuaria.
IRSA	Desarrollo de actividades inmobiliarias en Argentina, operando directa o indirectamente a través de subsidiarias, <i>joint ventures</i> y alianzas estratégicas.
PALERMO INVEST S.A.	Inversiones financieras.
HOTELES ARGENTINOS S.A.	Hotelería.
LLAO LLAO RESORTS S.A.	Hotelería.
INVERSORA BOLÍVAR S.A.	Desarrollos inmobiliarios.
PUERTO RETIRO S.A.	Desarrollos inmobiliarios.
SHOPPING NEUQUÉN S.A.	Desarrollo de shoppings.
FIBESA S.A.U.	Comercialización inmobiliaria.
NUEVAS FRONTERAS S.A.	Hotelería.
PANAMERICAN MALL S.A.	Desarrollo de shoppings.
SHEFA FIDUCIARIA S.A.U.	Servicios como fiduciario. Solo es fiduciaria de FIDEICOMISO SHEFA V.C.
FIDEICOMISO SHEFA V.C.	Administra y realiza inversiones en compañías startups que ofrezcan servicios digitales que mejoren la experiencia del usuario en centros comerciales.
ARCOS DEL GOURMET S.A.	Explotación y administración del shopping "Distrito Arcos".
CENTRO DE ENTRETENIMIENTOS LA PLATA S.A.	Inmobiliaria con bienes propios o arrendados.
WE ARE APPA S.A.	Servicios informáticos, en particular, diseño, programación y desarrollo de <i>software</i> , aplicaciones de teléfonos móviles, páginas web.

⁶ No se incluyen las siguientes empresas que también forman parte del grupo comprador por encontrarse en liquidación: CYRSA S.A., EMPRENDIMIENTO RECOLETA S.A. y MINERA CUYO S.A.

	Desarrollo, operación y administración de sistemas de pagos móviles, comercialización y administración de cheques regalo.
	Comercio electrónico de productos y servicios a través de aplicaciones móviles y páginas web.
NUEVO PUERTO SANTA FE S.A.	Desarrollo de shoppings en la provincia de Santa Fe.
ENTRETENIMIENTO UNIVERSAL S.A.	Servicios de entretenimiento.
LA RURAL S.A.	Servicios de organización de convenciones y exposiciones comerciales. Servicios de alquiler y explotación de inmuebles para fiestas, convenciones y otros eventos similares.
	Explotación del predio “La Rural” de Palermo.
LA ARENA S.A.	Explotación de instalaciones deportivas, excepto clubes. Promoción y producción de espectáculos deportivos.
	Explotación del “Microestadio Live Arena Tortuguitas”.
LA RURAL S.A. – OFC S.R.L. – OGDEN ARGENTINA S.A. – ENTRETENIMIENTO UNIVERSAL S.A. UNIÓN TRANSITORIA	Titular de la concesión del “Centro de Convenciones Buenos Aires”.
BANCO HIPOTECARIO S.A.	Entidad financiera.
BANCO DE CRÉDITO Y SECURITIZACIÓN S.A.	Entidad financiera con foco en la promoción de mercados secundarios de hipotecas y securitización de activos crediticios.
FUTUROS Y OPCIONES S.A.	Corretaje de granos y demás servicios afines a toda la cadena de comercialización agropecuaria.
	Actividad en el mercado de capitales como Agente de Liquidación y Compensación Integral Agroindustrial y Agente de Colocación y Distribución de Fondos Comunes de Inversión.
FYO ACOPIO S.A.	Compra y venta en consignación de granos, insumos y derivados granarios.

	Acopio físico de granos.
	Compra y venta directa y en consignación de insumos agropecuarios.
AMAUTA AGRO S.A.	Comercialización de insumos nutricionales agropecuarios a nivel local y regional.
FYO FOODS S.A.U.	Elaboración, almacenamiento, distribución, rotulación, fraccionamiento y envasado de productos y materias primas agrícolas.
AUSTRAL GOLD ARGENTINA S.A.	Minería.
CAPOSO ARGENTINA LTD (SUCURSAL ARGENTINA)	Adquisición y tenencia de capital accionario en compañías dedicadas, de manera directa o indirecta, a la exploración, desarrollo, explotación, producción y comercialización de activos mineros.
CHACABUCO 175 S.R.L.	Servicios inmobiliarios.
COMERCIAL CORRIENTES S.A.	Inmobiliaria.
COMPAÑÍA INMOBILIARIA LIBERTAD S.A.	Servicios inmobiliarios.
ECLESIA S.A.C.I.F. Y A.	Inmobiliaria, asesoramiento y administración financiera.
ISAAC ELSZTAIN E HIJOS S.A.	Servicios inmobiliarios.
MARED S.A.	Inmobiliaria.
SAN BERNARDO DE CÓRDOBA S.A.	Servicios inmobiliarios
TURISMO INVESTMENT S.A.	Inversión.
<i>Activos objeto</i>	
Unidades Funcionales 4 y 5 del inmueble ubicado en calle General Mansilla sin número esquina Limay N° 886/898 esquina Emilio Berisso sin número, esquina Patagonia sin número y esquina Lanares sin número, Crucesita, partido de Avellaneda de la provincia de Buenos Aires.	Locación de espacios comerciales de venta minorista o retail de productos y servicios. Las unidades funcionales tienen una superficie total de 86.861 m2 y se encuentran linderas al Shopping Alto Avellaneda, propiedad de IRSA.

Fuente: DNCE en base a información provista por las partes.

16. Las actividades desarrolladas por las empresas evidencian relaciones horizontales en el mercado inmobiliario de locación de espacios comerciales de venta minorista o *retail* de productos y servicios.

III.2. EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.2.1. Definición del mercado relevante

17. Hasta la notificación de la presente operación, la Autoridad de Aplicación no se había expedido sobre la definición de mercado relevante de producto y geográfico relacionado con los espacios destinados a la venta minorista o *retail* de productos y servicios.⁷

III.2.2. Análisis de los efectos horizontales

18. La operación notificada es, en efecto, una compra de unidades funcionales en el área lindera al Shopping Alto Avellaneda donde funcionan actualmente varios locales comerciales de venta minorista o *retail* con contratos de locación vigentes, los cuales continuarán, tal como se mencionó anteriormente. Es decir, el destino que el grupo comprador le dará a dichos locales o espacios comerciales continuará siendo el mismo, la locación de espacios comerciales de venta minorista o *retail* de productos y servicios.
19. Los productos involucrados incluyen aquellos locales en un shopping -tanto en zonas interiores como exteriores del mismo predio- mientras que los productos sustitutos son los otros espacios comerciales para *retail* como locales de galerías comerciales, supermercados e hipermercados.
20. Para analizar las participaciones de mercado relativas a la locación de espacios comerciales de venta minorista se considerará el ABL en tanto es la porción de un inmueble que puede destinarse a dicho destino por normas urbanísticas y de edificación, es decir, la superficie comercial útil en tanto es el área susceptible de generar ingresos en la explotación comercial de la misma sin considerar zonas comunes o aparcamientos.
21. Sin embargo, no es posible contabilizar el ABL de todos los locales comerciales de *retail* disponibles para locación dado que se trata de un universo muy amplio y solo pueden obtenerse datos de algunos de estos locales tales como shoppings, centros comerciales, supermercados e hipermercados y estimarse otros como los de galerías comerciales, entre otros.
22. Cabe indicar que, como consecuencia de esta situación, las participaciones de mercado de los diferentes grupos empresarios reflejarán solo una porción de dicho mercado y las participaciones que se presentarán más adelante se encontrarán sobrestimadas.
23. Por otro lado, atento a que la locación de espacios comerciales para venta minorista es una demanda derivada de la que ejercen los consumidores sobre los locales comerciales, la dimensión geográfica del mercado relevante va a estar determinada por la voluntad de traslado de dichos consumidores hasta los centros comerciales.

⁷ Sin perjuicio de ello, la ex CNDC analizó los efectos de la operación en el mercado de arrendamientos de espacios comerciales en shopping center en el Dictamen 854/2011, parte integrante de la Resolución SCI 42/2011, emitida en el marco del expediente S01:0026022/2008, caratulado: "ALTO PALERMO S.A. Y OTRO S/NOTIFICACION ARTICULO 8° LEY N.° 25.156".

24. La cobertura geográfica en los mercados donde el consumidor debe trasladarse hasta el punto de venta está relacionada con la facilidad de acceso a los mismos. De esta manera es que la ex CNDC ha considerado en anteriores dictámenes que corresponde considerar el tiempo de traslado que involucra el acceso a cada producto particular, para luego definir la cobertura geográfica del mercado relevante.
25. De todos modos, para el análisis de la presente operación esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (“DNCE”) considerará el mercado geográfico local restringido a los partidos de la zona sur del Gran Buenos Aires (“GBA”), atento a que las UF objeto de la operación se encuentran ubicadas en la localidad de Avellaneda, partido de la zona sur del GBA que limita al norte con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (“CABA”) y oeste y al sur con otros partidos del conurbano bonaerense.
26. A continuación, se presentan las participaciones de mercado de los shoppings o centros comerciales, galerías comerciales, supermercados e hipermercados ubicados en la zona sur del GBA.

Tabla 2 | Participaciones de mercado de locación de espacios comerciales de venta minorista o *retail* de productos y servicios en la zona sur del GBA, según propietario. Año 2023

Centro Comercial	Propietario	Ubicación	Área Bruta Locativa (m2)	Participación de mercado
Boulevard Shopping	Ingotar S.A.	Almirante Brown	31.880	7,1%
Alto Avellaneda	Grupo IRSA	Avellaneda	36.063	8,1%
DORINKA SRL	Grupo De Narváez	Avellaneda	29.280	6,5%
Participación conjunta			65.343	14,6%
Parque Avellaneda Shopping + Parque Comercial Quilmes	Grupo San José	Avellaneda + Quilmes	156.686	35,0%
Hudson Plaza Comercial	SAFAC S.A.	Berazategui	8.400	1,9%
Plaza Canning	Grupo GIU	Ezeiza	5.800	1,3%
Toscas Shopping	Walter Pérez	Ezeiza	12.365	2,8%
Portal Lomas + Factory Quilmes	Cencosud S.A.	Lomas de Zamora + Quilmes	114.523	25,6%
Nuevo Quilmes Plaza	Fideicomiso Nuevo Quilmes Plaza	Quilmes	9.763	2,2%
Las Lomitas Street	Grupo DMAZ	Lomas de Zamora	12.000	2,7%
Centro Comercial Temperley Coto	CICSA	Lomas de Zamora	20.000	4,5%
Outlet Brisas del Sur	sin información	Avellaneda	1.240	0,3%
Centro Comercial Wilde	sin información	Avellaneda	5.120	1,1%
Galería Gran Lomas	sin información	Lomas de Zamora	880	0,2%
Galería Oliver	sin información	Lomas de Zamora	960	0,2%
Galería Laprida Boedo	sin	Lomas de	800	0,2%

	información	Zamora		
Paseo de la ciudad	sin información	Lanús	1.120	0,3%
Paseo de compras Quilmes Mall	sin información	Quilmes	640	0,1%
TOTAL			447.520	100%

Fuente: DNCE en base a información provista por las partes

27. Considerando la información y estimaciones realizadas por la parte notificante, el total de superficie que abarcan los shoppings o centros comerciales, galerías comerciales, supermercados e hipermercados en los partidos de la zona sur de GBA en el año 2023 - Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Ezeiza, Lomas de Zamora y Quilmes- es de 447.520 m² de ABL.
28. La participación de mercado del grupo comprador antes de la operación era de 8,1% (36.063 m² de ABL) y la participación del objeto de la operación ascendía a 6,5%, por lo tanto, post operación, la participación conjunta es de 14,6% (65.343 m² de ABL).
29. Por otro lado, si se considera un ámbito geográfico ampliado en el cual se incorpore la zona sur de CABA al área ya considerada, los efectos de la operación tampoco resultan preocupantes.
30. Conforme se observa del análisis efectuado, la operación notificada encuadra en el artículo 3°, inc. c), del ANEXO I de la Disposición CNDC 156/2024 (publicada en el B.O. 03/01/2025), referidos a las Concentraciones horizontales, *-si la participación de mercado conjunta en cada uno de los mercados relevantes afectados por la transacción notificada resulta inferior al VEINTE POR CIENTO (20%)* y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4° de la misma disposición, por lo que califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM).
31. Por todo lo expuesto, no se considera que la presente operación tenga potencialidad para alterar de manera significativa la estructura del mercado relevante, bajo cualquier definición que se pudiera adoptar para el presente caso. De tal modo, esta DNCE entiende que no se verifican preocupaciones de tipo vertical ni horizontal que pudieran ser susceptibles de generar daños a la competencia. En conclusión, la presente operación no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia.

III.3. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

32. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes, esta DNCE no advierte cláusulas restrictivas de la competencia.

IV CONCLUSIONES

33. Esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS considera que la operación analizada califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM), dentro del criterio técnico previsto en el artículo 3°, inc. c), del ANEXO I de la Disposición CNDC 156/2024 (publicada en el B.O. 03/01/2025), referidos a las Concentraciones horizontales, *-si la participación de mercado conjunta en cada uno de los mercados relevantes afectados por la transacción notificada resulta inferior al VEINTE POR*

CIENTO (20%)-, y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4º de la misma disposición.

34. Asimismo, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8º de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
35. Por ello, se recomienda al SECRETARIO DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS que, en uso de la facultad prevista en el artículo 31, inc. b), de la Ley 27.442, autorizar la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo de dos Unidades Funcionales de DORINKA S.R.L., por parte de IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA, en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la misma norma.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: CONC. 1989 - Informe Técnico - PROSUM

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 11 pagina/s.